

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5025/2538

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
นาย คำ เลิศทอง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164 เดิม, มาตรา 193/30

โจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระเงินค่าข้าวเปลือกที่จำเลยรับฝากจากโจทก์แล้วสูญหายไปไม่ใช่เรื่องที่โจทก์ฟ้องให้จำเลยใช้ค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวกับการฝากทรัพย์สินไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา671ทั้งการฟ้องให้ชำระเงินค่าข้าวเปลือกที่จำเลยรับฝากจากโจทก์แล้วสูญหายไปไม่มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว้จึงมีอายุความ10ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา164เดิม(มาตรา193/30ที่แก้ไขใหม่) วันที่27กรกฎาคม2525โจทก์มีหนังสือแจ้งให้จำเลยทราบจำนวนน้ำหนักข้าวเปลือกแต่ละชนิดที่จำเลยรับฝากไว้ได้สูญหายไปจากการรับฝากของจำเลยและให้จำเลยชดใช้ราคาแทนนั้นถือได้ว่าโจทก์ได้ใช้สิทธิเรียกร้องให้จำเลยชำระหนี้แล้วอายุความจึงเริ่มนับแต่วันดังกล่าวโจทก์ฟ้องคดีนี้วันที่31พฤษภาคม2533ยังไม่เกิน10ปีจึงไม่ขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทำสัญญาเช่าจากจำเลยเพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาข้าวเปลือกที่รับซื้อไว้มีกำหนด12 เดือน นับแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2522 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์2523 อัตราค่าเช่าเกวียนละ 110 บาท ต่อปี และจำเลยมีหน้าที่ตามสัญญา

ฝากทรัพย์สินในฐานะผู้รับฝาก โดยเมื่อจำเลยรับมอบข้าวเปลือกที่รับมอบไว้เป็นหลักฐาน หากโจทก์ประสงค์จะนำข้าวเปลือกออกจากฉางดังกล่าว จำเลยจะต้องส่งมอบข้าวเปลือกให้ทันที ห้ามไม่ให้จำเลยนำออกมาจำหน่ายจ่ายโอนให้แก่บุคคลอื่นเป็นอันขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากโจทก์เท่านั้น โจทก์ได้ฝากข้าวเปลือกเจ้าชนิด 10 ถึง 15 เปอร์เซนต์ จำนวน 475,953 กิโลกรัม ข้าวเปลือกเจ้าชนิด 25 เปอร์เซนต์ จำนวน 19,251 กิโลกรัม และข้าวเปลือกเหนียวชนิดละจำนวน 44,114 กิโลกรัม ให้จำเลยเก็บรักษาไว้ในฉางที่เช่าจากจำเลย แต่จำเลยส่งมอบข้าวเปลือกแก่โจทก์ไม่ครบถ้วน น้ำหนักขาดหายไปบางส่วน คิดเป็นเงินค่าข้าวเปลือกที่หายไปจำนวน 142,133.03 บาท โจทก์มีหนังสือฉบับลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2525 แจ้งยอดน้ำหนักข้าวเปลือก สูญหายให้จำเลยทราบเพื่อมาทำการตรวจสอบแต่จำเลยเพิกเฉย โจทก์จึงดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าฉางงวดที่สองจำนวน 30,250 บาท และค่ากรรมกรจำนวน 7,120.83 บาท นำมาหักกับจำนวนเงินที่จำเลยต้องชดใช้ให้โจทก์จำนวน 142,133.03 บาท คงเหลือยอดหนี้ที่จำเลยต้องรับผิดชอบต่อโจทก์จำนวน 104,762.20 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 165,655.22 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีจากต้นเงินจำนวน 104,762.20 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยทำสัญญาให้โจทก์เช่าฉางตามฟ้องจริงและเมื่อเดือน ตุลาคม 2522 จำเลยส่งมอบข้าวตามใบสั่งจ่ายข้าวเปลือกของโจทก์ให้แก่โรงสี อ. และ พ. ครบถ้วนตามหลักฐานใบสั่งจ่ายข้าวเปลือกจำเลยไม่เคยทำสัญญาฝากทรัพย์สินกับโจทก์ ไม่เคยได้รับหนังสือจากโจทก์ฉบับลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2525 และฉบับลงวันที่ 17 มกราคม 2526 จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบ จำเลยส่งมอบข้าวเปลือกให้โรงสีทั้งสองเมื่อเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2522 สัญญาเช่าฉางระหว่างโจทก์จำเลยสิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่ส่งมอบข้าวเปลือกให้แก่โรงสีทั้งสองแต่โจทก์ไม่ได้ฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนภายใน 6 เดือน นับแต่วันสิ้นสัญญาดังกล่าว และไม่ได้ฟ้องขอให้

ชดใช้ราคาทรัพย์สินที่ฝากเกิน 10 ปี นับแต่เดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2522 คดี
โจทก์จึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 165,655.22 บาทพร้อมดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินจำนวน 104,762.20 บาท นับถัดจากวันฟ้อง
เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้องโจทก์

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฎีกาปัญหาข้อกฎหมายเป็นใจความว่ากรณีตามฟ้อง
โจทก์ มิใช่เป็นการฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวกับการฝากทรัพย์สิน ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 671 แต่เป็นการฟ้องเรียกทรัพย์สินที่ฝากคืนจาก
จำเลยผู้รับฝาก หรือให้จำเลยชดใช้ราคาทรัพย์สินจึงมีกำหนดอายุความ 10 ปี ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 164 เดิม (มาตรา 193/30 ที่แก้ไข
ใหม่)โจทก์ได้แจ้งยอดข้าวเปลือกขาดน้ำหนักกับจำนวนเงินที่จำเลยจะต้องชดใช้ให้
โจทก์เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2525 และโจทก์ฟ้องคดีนี้วันที่ 31 พฤษภาคม 2533
ยังไม่พ้นกำหนด 10 ปี จึงไม่ขาดอายุความนั้นในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย เช่น
นี้ ศาลฎีกาจำต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยมาแล้วจากพยาน
หลักฐานในสำนวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 238 ประกอบ
มาตรา 247ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ทำสัญญาเช่าฉางของจำเลยไว้
เก็บข้าวเปลือกมีกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2522 ถึงวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2523 ตามสัญญาเช่าฉางเอกชนเอกสารหมายเลข 2 แต่วินิจฉัยว่า สัญญา

เข้าฉางเอกชนระหว่างโจทก์จำเลยดังกล่าวเป็นสัญญาฝากทรัพย์มิใช่สัญญาเช่าทรัพย์ และฟังข้อเท็จจริงต่อไปว่าโจทก์ได้ฝากข้าวเปลือกไว้แก่จำเลยเป็นข้าวเปลือกเจ้า ชนิด 10 ถึง 15เปอร์เซ็นต์ จำนวน 475,953 กิโลกรัม ชนิด 25 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 19,251 กิโลกรัม และข้าวเปลือกเหนียวชนิดละ 44,114 กิโลกรัมต่อมา จำเลยได้จ่ายข้าวเปลือกเจ้าชนิด 10 ถึง 15 เปอร์เซ็นต์จำนวน 421,529 กิโลกรัม แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดพะเยาม่วยฮวดเส็งและจ่ายข้าวเปลือกเหนียวชนิดละจำนวน 42,875 กิโลกรัม แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงสีเอกชัย ตามคำสั่งของโจทก์แล้วปรากฏว่าต่อมาข้าวเปลือกทั้งสามชนิดที่ยังเหลืออยู่ที่ฉางจำเลยได้หายไปหมดเมื่อคิดหัก ข้าวเปลือกยุบตัวให้ตามมติคณะรัฐมนตรีแล้ว ข้าวเปลือกเจ้าชนิด 10 ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ สูญหายไปจำนวน 43,816.46 กิโลกรัมชนิด 25 เปอร์เซ็นต์ สูญหายไป 18,480.96 กิโลกรัม และข้าวเปลือกเหนียวชนิดละสูญหายไป 331.94 กิโลกรัม คิดเป็นเงินค่าข้าวเปลือกที่สูญหายไปทั้งสิ้น 142,133.03 บาท โจทก์เป็นหนี้จำเลยค่าเข้าฉางและค่าจ้างกรรมกรเป็นเงินจำนวน 37,370.83 บาท เมื่อหักกันแล้วจำเลยจึงเป็นหนี้ค่าข้าวเปลือกที่รับฝากไว้แล้วสูญหายไป จำนวนเงิน 104,762.20 บาท มี ปัญหาว่า อายุความฟ้องให้จำเลยชำระเงินค่าข้าวเปลือกที่จำเลยได้รับฝากแล้ว สูญหายไปมีกำหนด 6 เดือน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 671 หรือมีกำหนด 10 ปี ตามมาตรา 164 เดิม (มาตรา 193/30 ที่แก้ไขใหม่) เห็นว่า คดีนี้ โจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระเงินค่าข้าวเปลือกที่จำเลยรับฝากจากโจทก์แล้วสูญหายไป ไม่ใช่เรื่องที่โจทก์ฟ้องให้จำเลยใช้ค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวแก่การฝากทรัพย์ กรณีไม่ต้องด้วยมาตรา 671 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั้งการฟ้องให้ชำระเงินค่าข้าวเปลือกที่จำเลยรับฝากจากโจทก์แล้วสูญหายไป ไม่มีบทกฎหมายบัญญัติอายุความไว้ จึงมีอายุความ 10 ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 เดิม (มาตรา 193/30ที่แก้ไขใหม่) ปัญหาต่อไปมีว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความว่า เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2525 โจทก์ได้มีหนังสือหมาย จ.10

แจ้งให้จำเลยทราบจำนวนน้ำหนักข้าวเปลือกแต่ละชนิดที่จำเลยรับฝากไว้ได้สูญหายไปจากการรับฝากของจำเลยและให้จำเลยชดใช้ราคาแทนนั้น ถือได้ว่าโจทก์ได้ใช้สิทธิเรียกร้องให้จำเลยชำระหนี้แล้ว อายุความ 10 ปี จึงเริ่มนับตั้งแต่นั้น โจทก์ฟ้องคดีนี้วันที่ 31 พฤษภาคม 2533 ยังไม่เกินกำหนด 10 ปีจึงไม่ขาดอายุความ

พิพากษากลับ ให้ บังคับ คดีไป ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น

(สุชาติ ถาวรวงษ์-สุทธิ นิชโรจน์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ